

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



O2 Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

In Kumhausen 18.1.2025

Formeller Brief an O2 Telefónica Germany

Betreff: Beschwerde über die Deaktivierung der SIM-Karte und Vorschlag zur Entschädigung.

Sehr geehrter Kundenservice von O2 Telefónica Germany,

hiermit möchte ich Sie auf die fehlerhafte Verarbeitung meiner geschützten personenbezogenen Daten und auf die Verletzung Ihrer Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Deaktivierung meiner SIM-Karte (Nummer: 8949226241906982911) hinweisen. Die Deaktivierung erfolgte ohne jegliche vorherige Benachrichtigung, was ich als eine Verletzung der gesetzlichen Informationspflichten betrachte, die Ihnen als Telekommunikationsanbieter obliegen.

Gemäß der geltenden Gesetzgebung, Standardbedingungen und üblichen Praktiken sind Sie verpflichtet, den Kunden mindestens 30 Tage im Voraus über jede geplante Deaktivierung der SIM-Karte oder Änderungen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen zu informieren. In meinem Fall habe ich jedoch keine Mitteilung bezüglich der Deaktivierung erhalten, die angeblich mit einer Unstimmigkeit in den APN-Einstellungen meines Geräts zusammenhing. Die fehlende Benachrichtigung Ihrerseits sehe ich als einen Verstoß gegen die grundlegenden Prinzipien der Kundeninformation an.

Warum hat O2 Telefónica mir anstelle der Deaktivierung der SIM-Karte keinen technischen Support zur Behebung der APN-Einstellungen angeboten?

Die Deaktivierung der SIM-Karte hat mir erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet, und zwar aus den folgenden Gründen:

1. Die Unmöglichkeit, auf grundlegende Dienste wie Anrufe, SMS oder den Internetzugang zuzugreifen.
2. Die Beeinträchtigung meiner beruflichen und privaten Aktivitäten sowie der Kommunikation.

Daher fordere ich Sie auf:

1. Eine sofortige Klärung der Gründe für die Deaktivierung und eine klare sowie detaillierte Erklärung des Deaktivierungsgrundes meiner SIM-Karte bereitzustellen.
2. Eine sofortige Behebung der Situation in Form einer erneuten Aktivierung meiner SIM-Karte ohne zusätzliche Gebühren.
3. Die Zusicherung, dass ich in Zukunft rechtzeitig über alle geplanten Eingriffe in die von Ihnen bereitgestellten Dienste informiert werde.

Sollten diese Schritte nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchgeführt werden:

- werde ich gezwungen sein, mich an die **Bundesnetzagentur** (die deutsche Regulierungsbehörde für Telekommunikation) zu wenden und eine Untersuchung dieses Falls zu beantragen.
- werde ich gezwungen sein, mich mit einer Klage auf Abhilfe und Schadensersatz an das **Landgericht Landshut** zu wenden.

O₂ Telefónica hätte mich vor der Deaktivierung der SIM-Karte informieren müssen. Telekommunikationsanbieter sind verpflichtet, ihre Kunden über jegliche Änderungen des Status der SIM-Karte zu informieren, insbesondere im Falle einer Deaktivierung. Wenn keine Benachrichtigung erfolgt ist, könnte dies auf einen Fehler, eine fehlerhafte Bearbeitung oder eine Verletzung des **Telekommunikationsgesetzes (TKG)** hinweisen.

1. Verstoß gegen das Gesetz

In Deutschland sind Telekommunikationsanbieter verpflichtet, sich an die gesetzlichen Vorschriften zu halten, insbesondere an das **Telekommunikationsgesetz (TKG)**. Einige relevante Aspekte:

- **Informationspflicht des Anbieters:**
 - Gemäß **§ 43 TKG** ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden klare Informationen über **Änderungen oder Einschränkungen von Dienstleistungen** bereitzustellen, und zwar „**vor**“ deren Durchführung.
 - Wenn die Deaktivierung der SIM-Karte auf Inaktivität, fehlendes Guthaben oder ein anderes **Problem zurückzuführen ist**, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden **rechtzeitig zu informieren** (in der Regel mindestens 30 Tage im Voraus).
- **Verbraucherrechte:**
 - Verbraucher haben das Recht, gemäß dem Verbraucherrecht über Änderungen der bereitgestellten Dienstleistungen informiert zu werden. Eine unterlassene Benachrichtigung kann als **Verstoß gegen das Gesetz** angesehen werden.
- **Sanktionen für den Anbieter:**

- Die **Bundesnetzagentur** (deutsche Regulierungsbehörde für Telekommunikation) kann den Fall untersuchen und bei einem Verstoß gegen die gesetzlichen Verpflichtungen eine Geldstrafe gegen den Anbieter verhängen.
-

2. Vertragsverletzung

- **Vertragsbedingungen (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen):**
 - Ihre Beziehung zu O₂ Telefónica wird durch einen Vertrag definiert, den Sie beispielsweise bei der Aktivierung der SIM-Karte abgeschlossen haben. Dieser Vertrag umfasst die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (**AGB**), die die Rechte und Pflichten beider Parteien festlegen.
 - Wenn im Vertrag festgelegt ist, dass der Anbieter Sie über eine Deaktivierung oder Änderungen der Dienstleistungen (z. B. bei einem APN-Verstoß) informieren muss und diese Benachrichtigung nicht erfolgt ist, stellt dies eine **Verletzung des Vertrags** dar.
 - **Bedingungen zur Beendigung der Dienstleistung:**
 - Wenn der Vertrag die Verpflichtung vorsieht, Sie im Voraus über Einschränkungen der Dienstleistungen (z. B. 30 Tage vorher) zu informieren, und der Anbieter diese Regel nicht eingehalten hat, kann er für die **verursachten Schäden haftbar** gemacht werden.
-

3. Welche Schritte kann ich unternehmen:

1. **Beschwerde bei der Bundesnetzagentur:**
 - Wenn ich feststelle, dass O₂ gegen das Gesetz verstoßen hat, kann ich eine **Beschwerde bei der Bundesnetzagentur** einreichen. Diese Behörde kann Sanktionen gegen den Anbieter verhängen und so bei der Lösung meines Falls helfen.
 2. **Rechtliche Klage:**
 - Wenn ich feststelle, dass es zu einem Vertrags- oder Gesetzesverstoß gekommen ist und mir ein Schaden entstanden ist, kann ich eine **rechtliche Klage auf Schadensersatz** in Betracht ziehen.
-

4. Wann ist der Anbieter verpflichtet, auf eine Deaktivierung hinzuweisen?

1. **Prepaid-SIM-Karten:**
 - Der Anbieter ist verpflichtet, Sie zu benachrichtigen, wenn die SIM-Karte kurz vor der Deaktivierung steht, beispielsweise:
 - Bei **Ablauf des Guthabens**.
 - Bei **Inaktivität** (wenn die SIM-Karte über einen bestimmten Zeitraum nicht für Anrufe, SMS oder Daten genutzt wurde).

- Bei einem **technischen Problem**.
 - Die Benachrichtigung sollte per SMS, E-Mail oder auf andere Weise **vor Ablauf der Frist** (z. B. 30 Tage im Voraus) erfolgen.
 - 2. **Änderung der Dienstleistungsbedingungen:**
 - Wenn der Anbieter plant, die SIM-Karte aufgrund geänderter Bedingungen zu deaktivieren (z. B. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder regulatorische Anforderungen), ist er verpflichtet, Sie darüber zu informieren.
-

5. Was könnte dazu geführt haben, dass O₂ mich nicht informiert hat?

1. **Technischer Fehler:**
 - Es könnte ein Systemfehler bei O₂ aufgetreten sein, der dazu geführt hat, dass keine Benachrichtigung gesendet wurde.
 2. **Unvollständige oder veraltete Kontaktdaten:**
 - Wenn ich meine Kontaktdaten (z. B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) nicht angegeben oder aktualisiert habe, könnte dies dazu geführt haben, dass O₂ mich nicht kontaktieren konnte.
 3. **Automatische Deaktivierung ohne Benachrichtigung:**
 - Einige Prepaid-SIM-Karten können nach längerer Inaktivität ohne Benachrichtigung deaktiviert werden, wenn dies in den Nutzungsbedingungen festgelegt ist. **Dies ist jedoch nicht mein Fall!**
-

6. Meine Rechte als Kunde:

- In Deutschland ist der Anbieter verpflichtet, Kunden vor der Deaktivierung einer SIM-Karte zu informieren, sofern die Deaktivierung nicht aus einem offensichtlichen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen resultiert.
 - Wenn der Anbieter mich nicht informiert hat und die Karte deaktiviert wurde, habe ich das Recht:
 - **Eine erneute Aktivierung der Karte zu beantragen.**
 - **Eine Erklärung für die Deaktivierung zu verlangen.**
 - **Eine Beschwerde beim Kundenservice einzureichen** oder mich an die **Bundesnetzagentur** (deutsche Telekommunikationsregulierungsbehörde) zu wenden.
-

7. Was kann ich jetzt tun?

1. **Kontaktieren Sie O₂ Telefónica:**
 - **Erklärung für die Deaktivierung einfordern:**
Fordern Sie den Anbieter auf, den Grund für die Deaktivierung Ihrer SIM-Karte klar und detailliert zu erläutern.

- **Entschädigung verhandeln:**
Vereinbaren Sie mit O₂ Telefónica eine Entschädigung für die Verletzung der Informationspflicht gegenüber dem Verbraucher, beispielsweise im Zusammenhang mit dem APN-Problem.
- **Aufforderung zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben:**
Den Netzbetreiber aufzufordern, seine fehlerhaften Handlungen mit der Deaktivierung meiner SIM-Karte mit dem Gesetz in Einklang zu bringen.
- **Beantragen die Reaktivierung der Karte.**
Ich beantrage die sofortige Reaktivierung der SIM-Karte ohne zusätzliche Kosten.

Antrag auf Erstattung:

- Wenn es ein falsches Vorgehen von O₂ gab und die Deaktivierung ungerechtfertigt war, kann ich eine Entschädigung verlangen (z.B. Verlängerung der SIM-Karte oder ein neues kostenloses Paket).

Argumentation auf meine Bitte hin

1. Verletzung der Informationspflichten:

- O₂ hätte mich mindestens 30 Tage vor der Deaktivierung der SIM-Karte informieren müssen, insbesondere wenn es sich um eine Unstimmigkeit mit dem APN handelt, die nicht mein Verschulden ist.
- Dadurch, dass O₂ Telefónica mich nicht informiert hat, wurden die Grundsätze der Transparenz und Kundeninformation verletzt.
- Ich als Verbraucher kann schließlich nicht über die Existenz eines APN wissen, das mit dem Anbieter abgestimmt werden muss.

2. Folgen der Deaktivierung:

- Verlust des Zugangs zum Internet.
- Unmöglichkeit, die Dienstleistungen zu nutzen, für die ich bezahlt habe.
- Finanzielle, zeitliche und psychische Schäden und Beeinträchtigungen, die durch diesen Ausfall verursacht wurden.

3. Forderung nach Entschädigung:

- Angesichts der Deaktivierung meiner SIM-Karte (Nummer: 8949226241906982911) ohne vorherige Benachrichtigung sowie der entstandenen Unannehmlichkeiten, finanziellen und zeitlichen Verluste.
- Ihr Unterlassen und die fehlende Benachrichtigung über die geplante Deaktivierung zwingen mich, eine angemessene Entschädigung für den entstandenen Schaden zu fordern. In Anbetracht dieser Umstände fordere ich daher:
- **3 Jahre kostenloses Internet als Form der Entschädigung für Ihr Fehlverhalten.**

4. Begründung des Vermögensschadens:

- Seit dem 12.12.2024 konnte ich nicht arbeiten, was bedeutet, dass ich einen **monatlichen Verdienst von ca. 5.864 € verloren habe**. (Laut dem Portal Average Salary Survey beträgt das durchschnittliche Jahresgehalt in Deutschland **70.372 €**, was einem monatlichen Bruttogehalt von etwa **5.864 €** entspricht und einem Nettogehalt von ca. **2.800 €** nach Steuern.)
- O₂ Telefónica hätte diesen Ausfall verhindern können, wenn ich im Voraus informiert worden wäre und mir die Möglichkeit gegeben worden wäre, das Problem zu lösen.

5. Berechnung des Verlusts des monatlichen Einkommens:

- Der durchschnittliche Nettolohn in Deutschland (nach Steuern) beträgt also: 2.800 € pro Monat.
- Wenn ich also 1 Monat lang nicht arbeiten konnte, würde mein finanzieller Verlust **2.800 €** betragen.

6. Kosten für Internet von O₂ Telefónica:

- Monatliche Kosten für Internet (O₂ Unlimited Max): 75 €.
- Jährliche Kosten: **75 € x 12 = 900 €**.

7. Kompensation in Form von „Free Internet“:

- Falls mein Einkommensverlust 2.800 € beträgt, kann die Kompensation in Form von kostenlosem Internet wie folgt berechnet werden:
 - $2.800 \text{ €} / 900 \text{ € (jährliche Kosten)} \approx 3,1 \text{ Jahre}$.
 - Aufgerundet fordere ich also 3 Jahre kostenloses Internet.

Argumentation für eine 3-jährige Kompensation:

1. **Direkter finanzieller Verlust:** Meine Arbeitsunfähigkeit, verursacht durch die Deaktivierung der SIM-Karte, führte zu einem direkten finanziellen Verlust von 2.800 €.
2. **Verstoß gegen Informationspflichten:** O₂ Telefónica hätte mich mindestens 30 Tage im Voraus benachrichtigen müssen, um mir die Möglichkeit zu geben, diese Situation zu vermeiden.
3. **Vernünftiger Vorschlag:** Die Forderung nach 3 Jahren kostenlosem Internet ist angemessen, da der Wert dieser Kompensation meinem direkten finanziellen Verlust entspricht und gleichzeitig eine minimale Belastung für den Betreiber darstellt.

Mit dem Ziel, diese Situation zu lösen, **fordere ich die Bereitstellung eines kostenlosen Internetzugangs für einen Zeitraum von 3 Jahren**, um den entstandenen direkten Schaden in Höhe von **2.800 €** zu kompensieren. Dabei ist zu beachten, dass der tatsächliche Verlust meiner Zeit über einen Monat hinweg um ein Vielfaches höher liegt. Ich bin nicht Ihr Angestellter und bin nicht verpflichtet, meine Verluste anhand eines

durchschnittlichen deutschen Gehalts auszugleichen. Der tatsächliche Schaden ist erheblich höher, und eine dreijährige kostenlose Internetnutzung als Entschädigung stellt lediglich eine symbolische Geste dar, da der mir entstandene Schaden tatsächlich über **200.000 € beträgt!**

Der durch die Deaktivierung der SIM-Karte verursachte Schaden kann nicht automatisch auf den Wert eines durchschnittlichen Gehalts begrenzt werden. Meine Arbeit hat einen wesentlichen Einfluss auf meine zukünftigen Einnahmen, die einen erheblich höheren Wert darstellen – einen Wert, den ich als Entschädigung einfordern darf. **Drei Jahre kostenloses Internet** wären in diesem Fall lediglich eine minimale Geste und ein **Äquivalent zum Verlust eines durchschnittlichen Gehalts** seitens O₂ Telefónica, jedoch keinesfalls ein vollständiger Ausgleich des entstandenen Schadens.

Der Preis Ihres Internets ist unerschwinglich hoch und spiegelt aufgrund von Kartellpraktiken nicht den tatsächlichen Marktwert der Internetdienste wider.

Argumente zur Unterstützung eines höheren Anspruchs (200.000 € und mehr):

1. Mein Schaden und meine Arbeit sind nicht durch das Durchschnittsgehalt begrenzt oder daran gebunden:

- Als selbstständig Erwerbstätiger (oder als Person, die an eigenen Projekten arbeitet) habe ich das Recht, den Wert meiner Arbeit auf der Grundlage meiner realen Erfahrungen und Kenntnisse im Geschäftsbereich zu bestimmen.
- Ich bin nicht verpflichtet, meine Verluste vom durchschnittlichen Verdienst abzuleiten – der tatsächliche Schaden ist wesentlich höher und basiert auf meinen realen zukünftigen Einnahmen sowie dem Wert meiner vorbereitenden Arbeit für diesen Zeitraum.
- Die Unterbrechung meiner Arbeit sollte daher nicht zwangsläufig mit einem Durchschnittsgehalt kompensiert werden, sondern mit dem tatsächlich entgangenen potenziellen Gewinn künftiger Perioden.
- Drei Jahre kostenloses Internet als Entschädigung für einen Monat Ausfall sind nur eine minimale Wiedergutmachung und ein Äquivalent zum Verlust des durchschnittlichen Gehalts, um den entstandenen Schaden verständlicher darzustellen. Dies könnte lediglich, als eine „Geste“ betrachtet werden, doch die Entschädigung berücksichtigt nicht die realen Auswirkungen auf meine Aktivitäten, Projekte oder Pläne.
- Die psychischen und moralischen Belastungen, die durch die Unterbrechung des Internetzugangs und die daraus resultierende Unterbrechung meiner Arbeit entstanden sind, führten zu Stress, Druck und einer Beeinträchtigung meines persönlichen und beruflichen Lebens. Diese Faktoren müssen bei der Entschädigung in erheblichem Maße berücksichtigt werden.

- Es ist hervorzuheben, dass der Wert der Zeit eines Einzelnen nicht nur mit zunehmender Erfahrung und Alter steigt, sondern auch aufgrund der begrenzten Zeit, die jedem Menschen auf dieser Erde zur Verfügung steht. Jeder Zeitverlust, der durch Fremdverschulden entsteht, hat daher nicht nur finanzielle, sondern auch immaterielle Auswirkungen, die berücksichtigt werden müssen und oft nicht in Geld messbar sind.

Hiermit fordere ich Sie auf, diese angemessene Kompensation zu besprechen. Sollte es nicht möglich sein, eine vernünftige Einigung zu erzielen, werde ich gezwungen sein, die tatsächlich entstandene Schadenshöhe geltend zu machen.

Falls meine Forderung nicht akzeptiert wird, werde ich weitere rechtliche Schritte in Erwägung ziehen, einschließlich der Einreichung einer Beschwerde bei der **Bundesnetzagentur** sowie der gerichtlichen Durchsetzung des entstandenen Schadens mittels **Klage**.

Ich erwarte Ihre Antwort innerhalb von **5 Tagen** nach Erhalt dieses Schreibens sowie eine Lösung dieser Angelegenheit.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Situation einvernehmlich lösen können, ohne dass weitere rechtliche Maßnahmen erforderlich sind.“

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen, den 18.01.2025

Peter Ferenc



Digitally signed
by Peter Ferenc
Date: 2025.01.18
12:18:05 +01'00'

Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



O₂ Telefónica Germany
50 Georg-Brauchle-Ring
80992 München
Deutschland

In Kumhausen 18.1.2025

Formálny list pre O₂ Telefónica Germany

Predmet: Sťažnosť na deaktiváciu SIM karty a návrh na odškodnenie.

Vážená zákazníčka podpora O2 Telefónica,

týmto Vás chcem upozorniť na nesprávne spracovanie mojich osobných chránených údajov a porušenie Vašich povinností týkajúcich sa deaktivácie mojej SIM karty (číslo: 8949226241906982911). K deaktivácii došlo bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, čo považujem za porušenie informačných povinností, ktoré máte ako poskytovateľ telekomunikačných služieb zo zákona.

Podľa legislatívy, štandardných podmienok a podľa zaužívaných pravidiel ste povinní zákazníka **upovedomiť minimálne 30 dní vopred** o akejkoľvek plánovanej deaktivácii SIM karty alebo zmenách v poskytovaní služieb. V mojom prípade som neobdržal žiadne oznámenie týkajúce sa deaktivácie, ktorá mala súvisieť s nesúladow nastavení APN na mojom zariadení. K žiadnemu upozorneniu z Vašej strany však nedošlo, čo považujem za porušenie základných zásad informovanosti zákazníkov.

Prečo namiesto deaktivácie SIM karty mi O2 Telefónica neposkytla technickú podporu na opravu APN?

Deaktivácia SIM karty mi spôsobila značné nepríjemnosti, a to z nasledujúcich dôvodov:

1. Nemožnosť prístupu k základným službám, ako sú hovory, SMS alebo prístup k internetu.
2. Narušenie mojich pracovných a súkromných aktivít a komunikácie.

Preto Vás žiadam o:

1. **Okamžité vysvetlenie dôvodu deaktivácie** a poskytnutie jasného a podrobného vysvetlenia dôvodu deaktivácie SIM karty.
2. Okamžitú nápravu situácie formou **opätovného aktivovania mojej SIM karty** bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
3. Uistenie, že do budúcnosti budem informovaný včas o akýchkoľvek plánovaných zásahoch do služieb vami poskytovaných mojej osobe.

Ak nebudú tieto kroky vykonané v primeranej lehote:

- budem nútený obrátiť sa na **Bundesnetzagentur** (nemecký regulačný úrad pre telekomunikácie) a požadovať prešetrenie tohto prípadu.
- budem nútený sa obrátiť na Landesgericht Landshut so žalobou na zjednanie nápravy a dožadovania sa odškodného.

O₂ Telefónica ma mala upozorniť pred deaktiváciou SIM karty. Operátori sú povinní informovať svojich zákazníkov o akejkoľvek zmene statusu SIM karty, najmä v prípade deaktivácie. Ak ma neupozornili, môže ísť o chybu alebo nesprávne spracovanie alebo porušenie zákona TKG.

1. Porušenie zákona

V Nemecku sú telekomunikační operátori povinní riadiť sa právnymi predpismi, najmä zákonom o telekomunikáciách (**Telekommunikationsgesetz – TKG**). Niektoré relevantné aspekty:

- **Informačná povinnosť operátora:**

- Podľa § 43 TKG je operátor povinný poskytnúť zákazníkovi jasné informácie o **zmene alebo obmedzení služieb**, a to „**pred**“ ich vykonaním!!!
- Ak deaktivácia SIM karty súvisí s nečinnosťou, chýbajúcim kreditom alebo **iným problémom**, operátor je povinný zákazníka **včas informovať** (zvyčajne 30 dní vopred).

- **Práva spotrebiteľov:**

- Spotrebiteľ, má právo na informácie o zmenách poskytovaných služieb podľa spotrebiteľského práva. Neinformovanie môže byť považované za porušenie zákona.

- **Sankcie pre operátora:**

- Bundesnetzagentur (nemecký regulačný úrad pre telekomunikácie) môže preskúmať prípad a uložiť pokutu, ak operátor porušil zákonné povinnosti.

2. Porušenie zmluvy

- **Zmluvné podmienky (AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen):**

- Váš vzťah s O2 Telefónica je definovaný zmluvou, ktorú ste uzatvorili (napr. pri aktivácii SIM karty). Táto zmluva zahŕňa Všeobecné obchodné podmienky (AGB), ktoré stanovujú práva a povinnosti oboch strán.

- Ak sa v zmluve uvádza, že vás operátor musí informovať o deaktivácii alebo zmene služieb (napr. pri porušení APN), a toto upozornenie nebolo vykonané, ide o **porušenie zmluvy**.
 - **Podmienky ukončenia služby:**
 - Ak zmluva stanovuje povinnosť informovať vás vopred o obmedzeniach služieb (napr. 30 dní), a operátor toto pravidlo nedodrжал, môže byť zodpovedný za spôsobené škody.
-

Aké kroky môžem podniknúť:

1. Sťažnosť na Bundesnetzagentur:

- Ak zistím, že O₂ porušila zákon, môžem podať sťažnosť na **Bundesnetzagentur**, ktorá môže operátora sankcionovať a tak pomôcť pri riešení môjho prípadu.

2. Právna žaloba:

- Ak zistím, že došlo k porušeniu zmluvy alebo zákona a vznikla mi škoda, môžem zvážiť právnu žalobu na náhradu škody.
-

Kedy má operátor povinnosť upozorniť na deaktiváciu?

3. Predplatené SIM karty:

- Operátor je povinný vás upozorniť, ak sa SIM karta blíži k deaktivácii, napríklad:
 - Vypršanie kreditu.
 - Nečinnosť (ak SIM karta nebola používaná na volania, SMS alebo dáta počas určitého obdobia).
 - Technický problém
- Upozornenie by malo byť zaslané formou SMS, e-mailu alebo inou formou pred uplynutím lehoty (napr. 30 dní vopred).

4. Zmena podmienok služby:

- Ak operátor plánuje deaktiváciu SIM karty z dôvodu zmeny podmienok (napr. **porušenie podmienok používania** alebo regulačné požiadavky), je povinný vás informovať.
-

Čo mohlo spôsobiť, že ma O₂ neupovedomila?

1. Technická chyba:

- O₂ mohla mať chybu v systéme a neposlala upozornenie.

2. Zlá aktualizácia kontaktných údajov:

- Ak som nezadal alebo neaktualizoval svoje kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo), mohlo dôjsť k tomu, že ma nemohli kontaktovať.

3. Automatická deaktivácia bez upozornenia:

- Niektoré predplatené SIM karty môžu byť deaktivované po dlhšej nečinnosti bez upozornenia, ak to stanovujú podmienky používania. Toto ale nie je môj prípad!

Moje práva ako zákazníka:

- V Nemecku má operátor povinnosť informovať zákazníkov pred deaktiváciou SIM karty, pokiaľ ide o služby, ktoré nevyplývajú zo zjavného porušenia podmienok.
- Ak ma operátor neupozornil a karta bola deaktivovaná, mám právo:
 - Požiadať o opätovnú aktiváciu karty.
 - Požiadať o vysvetlenie dôvodu deaktivácie.
 - Sťažovať sa na zákazníckej podpore, prípadne u nemeckého telekomunikačného regulačného úradu (Bundesnetzagentur).

Čo môžem robiť teraz?

2. Kontaktovať O₂ Telefónica:

- Požiadať ich o vysvetlenie dôvodu deaktivácie.
- Dohodnúť sa s O₂ Telefónica na odškodnom za porušenie povinnosti spotrebiteľa informovať o probléme, napríklad s APN.
- Vyzvať operátora na zosúladenie jeho chybných krokov s deaktiváciou mojej SIM karty so zákonom.
- Požiadať o opätovnú aktiváciu karty.

3. Požiadavka o náhradu:

- Ak došlo k nesprávnemu postupu zo strany O₂ a deaktivácia bola bezdôvodná, môžem požiadať o kompenzáciu (napr. obnovenie SIM karty alebo nejaký nový balík zdarma).

Argumentácia na moju požiadavku

2. Porušenie informačných povinností:

- O₂ vás mala informovať **minimálne 30 dní pred deaktiváciou SIM karty**, najmä ak šlo o nesúlad s APN, čo nie je mojou chybou.
- Tým, že ma O₂ Telefónica neinformovala, porušila zásady transparentnosti a informovanosti zákazníkov.
- Ja predsa ako spotrebiteľ nemôžem vedieť o existencii APN, ktorú je potrebné zosúladiť s poskytovateľom.

3. Dôsledky deaktivácie:

- Strata prístupu k internetu.
- Nemožnosť používať služby, za ktoré som si zaplatil.
- Finančná, časová a psychická škoda a ujma spôsobená týmto výpadkom.

4. Požiadavka na kompenzáciu:

- Vzhľadom na deaktiváciu mojej SIM karty (číslo: 8949226241906982911) bez predchádzajúceho upozornenia a vzniknuté nepríjemnosti, finančné a časové straty.
- Vaša nečinnosť a neupovedomenie ma o plánovanej deaktivácii ma nútiť požadovať primeranú kompenzáciu za spôsobenú škodu. Vzhľadom na tieto skutočnosti preto žiadam o:
 - **3 roky bezplatného internetu** ako formu náhrady za vaše pochybenie.

5. Argumentácia finančnou stratou:

- Od 12.12.2024 som nemohol pracovať, čo znamená, že som prišiel o cca **mesačný príjem vo výške 5 864 €**. (Napríklad, podľa portálu Average Salary Survey je priemerný ročný plat v Nemecku **70 372 €**, čo zodpovedá mesačnému platu približne **5 864 €**, čo činí **2800€** v čistom po zdanení.
- O₂ Telefónica mohla zabrániť tomuto výpadku, ak by ma informovala vopred a umožnila mi problém vyriešiť.

Výpočet straty mesačného príjmu:

- Priemerný čistý príjem v Nemecku (po zdanení) je teda: **2 800 € mesačne**.
- Ak som teda nebol schopný pracovať **1 mesiac**, moja finančná strata by predstavovala **2 800 €**.

2. Náklady na internet od O₂:

- Mesačné náklady na internet (O₂ Unlimited Max): **75 €**.
- Ročné náklady: **75 € x 12 = 900 €**.

3. Kompenzácia v podobe „Free internet“:

- Ak by sa moja strata príjmu rovnala **2 800 €**, kompenzáciu v podobe bezplatného internetu môžeme počítať takto:
 - **2 800 € / 900 € (ročné náklady) ≈ 3,1 roka.**
 - Zaokrúhlene teda požadujem **3 roky bezplatného internetu**.

Argumentácia 3-ročnej kompenzácie:

1. **Priama finančná strata:** moja neschopnosť pracovať spôsobená deaktiváciou SIM karty spôsobila priamu finančnú stratu 2 800 €.
2. **Porušenie informačných povinností:** O₂ Telefónica ma mala upozorniť aspoň 30 dní vopred a umožniť mi predísť tejto situácii.
3. **Rozumný návrh:** Žiadosť o 3 roky bezplatného internetu je primeraná, keďže hodnota tejto kompenzácie je v súlade s mojou finančnou stratou a zároveň minimálnou záťažou pre operátora.

S cieľom vyriešiť túto situáciu žiadam o poskytnutie **bezplatného prístupu k internetu na obdobie 3 rokov**, čo by kompenzovalo vzniknutú virtuálnu škodu vo výške **2 800 €**, aj keď strata môjho času na obdobie jedného mesiaca je mnohonásobne vyššia, nakoľko ja nie som váš zamestnanec a nie som povinný vyrovnávať moje straty nejakou priemernou Nemeckou mzdou. Škoda je podstatne vyššia a 3 roky Free internetu odškodného je len symbolickou kompenzáciou a v žiadnom prípade nepredstavuje plnohodnotné vyrovnanie spôsobenej škody, ktorá predstavuje viac ako 200 000€!

Škoda spôsobená deaktiváciou SIM karty nemôže byť automaticky obmedzovaná na hodnotu priemernej mzdy. Moja práca má podstatný vplyv na moje budúce príjmy, ktoré predstavujú podstatne vyššiu hodnotu, ktorú mám právo žiadať ako kompenzáciu. **Tri roky bezplatného internetu** by v tomto prípade boli len minimálnym gestom a **ekvivalentom straty priemernej mzdy** zo strany O₂ Telefónica, a nie plnohodnotným vyrovnaním spôsobenej škody. Nehovoriac o tom, že cena vášho internetu je neprimerane vysoká a vzhľadom na kartelové praktiky neodzrkadľuje reálnu trhovú hodnotu internetových služieb.

Argumenty na podporu vyššieho nároku (200 000 € a viac):

1. **Moja škoda a práca nie je obmedzená a viazaná priemernou mzdou:**
 - Ako samostatne zárobkovo činná osoba (alebo osoba pracujúca na vlastné projekty) mám právo určovať hodnotu svojej práce na základe mojich **reálnych skúseností a znalostí v biznise**.
 - Nemám povinnosť svoje straty odvodzovať od priemerného zárobku – strata je podstatne vyššia a vychádza z mojich reálnych budúcich príjmov a hodnoty mojej prípravnej práce na toto obdobie.
 - Prerušenie mojej práce nemusí byť preto nevyhnutne kompenzované priemernou mzdou, ale reálnym ušlým potencionálnym ziskom budúcich období.
 - Tri roky Free internetu ako náhrada za mesiac výpadku je len minimálna náprava a ekvivalent straty priemernej mzdy pre ľahšie pochopenie vzniknutej mojej škody a uchopenie problému. To by mohlo byť považované len za akési "gesto", ale odškodnenie nezohľadňuje reálny dopad na moje aktivity, projekty či plány.
 - Psychická a morálna ujma z odpojenia z internetu a následného prerušenia mojich prác mi spôsobilo stres, tlak a narušenie osobného života. Tieto faktory je potrebné vo významnej miere tiež zohľadniť pri odškodnení a brať do úvahy.
 - Je potrebné zdôrazniť, že hodnota času jednotlivca nerastie len spolu so skúsenosťami a vekom ale aj z dôvodu obmedzeného času, ktorý má každý z nás na tejto planéte. Každá strata času spôsobená cudzím zavinením má preto nielen

finančný, ale aj nehmotný dopad, ktorý je potrebné zohľadniť a ktorý je často nemožné finančne vyčíslieť.

Týmto vás vyzývam na prediskutovanie tejto primeranej kompenzácie. Ak nebude možné dosiahnuť rozumnú dohodu, budem nútený vymáhať reálnu výšku spôsobenej škody.

Ak nebude moja požiadavka akceptovaná, zvážim ďalšie právne kroky vrátane podania sťažnosti na **Bundesnetzagentur** a prípadného vymáhania spôsobenej škody **ŽALOBOU** a súdnou cestou.

Očakávam vašu odpoveď v lehote 5 dní od doručenia tejto žiadosti a vyriešenie tejto situácie.

„Verím, že túto situáciu vyriešime vzájomnou dohodou bez nutnosti ďalších právnych opatrení“

S pozdravom,

V Kumhausene dňa 18.1.2025

Peter Ferenc

